主題精選：土地總登記 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 土地所有權第一次登記之意義與類型
發布日期: 2023-08-15
內文
土地總登記後，未登記土地依照總登記之程序，經權利人申請或管理機關囑託該管登記機關所
為之登記。其中，未登記土地如下：
• (一) 無主土地
土地總登記時，逾登記期限無人聲請登記之土地或經聲請而逾限未補繳證明文件者，其土地視
為無主土地，由該管直轄市或縣（市）地政機關公告之，公告期滿，無人提出異議，即為國有
土地之登記(土法§57)，屬辦理土地所有權第一次登記。
• (二) 未編號登記土地
1. 土地法第2條規定之第三類（交通水利用地）及第四類土地（其他土地），應免予編號登
記，但因地籍管理必須編號登記者，不在此限(土法§41)。因此，土地總登記後，未編號登
記之土地，因地籍管理，必須編號登記者，其登記程序準用土地總登記之程序辦理(土登
§77)，亦即由管理機關囑託辦理土地所有權第一次登記。
2. 所稱「因地籍管理必須編號登記」，係指地政機關於辦理地籍管理工作時，例如地籍圖重
測、土地重劃、土地開發、地籍整理工作或配合公產管理機關對公有土地管理上之需要
等，認為對土地法第2條第三類及第四類土地有編號登記之必要1。
3. 未登記之道路溝渠地於廢置未登記之道路溝渠地於廢置後，當地地政機關應即依土地法
規定程序，辦理土地所有權第一次登記。係因道路、溝渠地係屬土地法第2條規定之第三
類交通水利用地，為免予編號登記，惟當該道路、溝渠地於廢置後，變更為非屬依法免編
號土地，即應辦理所有權歸屬登記2： (1)如係原由地方政府徵收或價購者，准由地方政府
於辦理土地所有權第一次登記時，囑託登記為地方所有。 (2)如原屬私有者，除已由政府
徵收補償或給價收購（包括日據時期給價）者外，准由原所有權人於土地所有權第一次登
記期間，申請為所有權登記。 (3)未經人民或地方政府取得所有權者，除法令另有規定
外，由財政部國有財產局或其所屬分支機構囑託該管直轄市、縣（市）地政機關辦理土地
所有權第一次登記，並以財政部國有財產局為管理機關。

• (三) 未登記地或新生地
1. 地籍圖重測時發現未經登記之土地，應另設地籍調查表，記明其四至、鄰地地號、使用現
況及其他有關事項(地測§188 I)。該未登記土地測量編號後，應辦理土地第一次登記(地測
§188 II)。
2. 政府投資開發或興建公共工程所產生未登記地或河川新生地，計畫書圖經報中央主管機關
核准後，由管理機關囑託辦理土地所有權第一次登記3。
• (四) 水道浮覆地
1. 未登記之水道地浮覆後，當地之地政機關應即依土地法規定程序，辦理土地所有權第一次
登記。
2. 指原為江、河、川、溪、運河、減河等水流經過之地域浮覆後，經公告劃出水道區域線之
土地，原屬公有或原屬私有經政府徵收補償或給價收購（包括日據時期給價），得由管理
機關囑託辦理土地所有權第一次登記4。
1. 內政部85年7月27日台內地字第8587268號函。 2.
關於水道浮覆地及道路溝渠廢置地所有權歸屬處理
原則第1、2、4、6點。 3.內政部101年5月22日內授
中辦地字第1016034714號函。 4.內政部92年4月14
日內授中辦地字第0920004988號函。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 視為已依土地法辦理土地總登記
發布日期: 2021-01-14
內文
土地總登記，謂於一定期間內就直轄市或縣(市)土地之全部為土地登記(土§38)。土地總登記為
所謂第一次登記，必先為總登記後，始得為移轉登記(46判第64號)，故當初台灣光復後，政府
即劃設登記區，要求土地權利人於一定期間內，要辦理土地總登記，其目的在於查明並確定土
地權利，建立地籍管理基礎，以利國家建設，推行土地政策，以及維護社會交易安全。
然而，土地法施行前，業經辦竣土地登記之地區，在土地法施行後，於期限內換發土地權利書
狀，並編造土地登記總簿者，視為已依土地法辦理土地總登記(土施§11)，此又為何意？
主要因台灣於日據時期，日本政府即曾實施地籍測量與土地登記，地籍資料已有基礎，而於民
國34年10月12日台灣光復，土地登記自該日起即依照我國民法、土地法等法律開始施行。故日
據時期的測量與登記屬於「土地法施行前業經辦竣土地登記者」，這些已辦竣登記的地區且有
相關權利憑證，為節省總登記辦理時間，實際上只要確認他權利憑證無誤，就算可證明其土地
權利，而不需要跑土地總登記的流程。
因此，於35年11月26日經行政院通過「台灣地籍釐正辦法」，為台灣釐整地籍之依據，其中，
第4條規定，在光復前日本政府已辦不動產登記之區域，不動產權利人應將所持登記證書（日
本法院所發之不動產登記濟證、各州廳所發關係該土地之謄本、最近三年內任何一年地租收
據）向主管地政機關繳驗，經審查公告無異議後，換發土地所有權狀，或他項權利證明書，並
編造登記簿。……依照第一項規定，換發土地權利書狀之地區，視為已依土地法辦理土地總登
記。」而後於36年5月2日發布「台灣省土地權利憑憑證及換發權利書狀辦法」，規範如何換發
權狀。
政府即根據土地法及上開兩種辦法，就日據時期已
辦竣不動產登記或未登記而經地籍測量登錄於土地
台帳之公私有土地，開始辦理土地權利憑證繳驗申
報，由縣市地政機關經過收件、審查、公告等法定
程序後，隨即據以登記，編造土地登記總簿，並於

36年7月起換發權利書狀，作為權利人之權利憑
證。此稱為「視為已依土地法辦理土地總登記」。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下